T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.04.03/179
Konu : Harcama yetkisi

24 MART 2011

GENELGE
2011/34

Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun "Başkan" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, "213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beşyüz bin Yeni Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarını belirlemek" hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu maddede belirtilen yetkilerin kullanılmasına yönelik olarak çıkarılan genelgeler, yazılar ve onaylar 27/10/2009 tarihli onayla yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu doğrultuda mali mevzuata ve 5502 sayılı Kanunun "Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri" başlıklı 38 inci maddesine göre yetki devirleri yeniden belirlenmiştir.

5502 sayılı Kanunda Kurum Başkanına tanınmış olan alım, kiralama, devir, inşaat, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermesi, ihale komisyonu kararlarını onaylaması, kendi limitleri dahilinde (2011 yılı için 712.308,00-TL olan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak tutara kadar) merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarının belirlenmesine ilişkin yetkiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılacaktır.

1- Harcama Birimi, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi

5018 sayılı Kanununa göre bütçeyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimin harcama birimi, harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu belirtilmektedir.

Merkez ve taşra teşkilatındaki harcama yetkilisi, harcama yetkisinin devri ile ertesi yıla geçen ve gelecek yıllara yayılan yüklenmeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a) Merkez Teşkilatında Harcama Yetkilileri

1- Merkez teşkilatında yer alan ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin en üst yöneticileri bütçeyle tahsis edilen ödenekler için harcama yetkilisidir.

2- Özel kaleme bütçeyle tahsis edilen ödenekler için harcama yetkilisi Özel Kalem Büro hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürüdür.

3- İç Denetim Birimine bütçeyle tahsis edilen ödenekler için harcama yetkilisi İç Denetim Birim Başkanıdır.

4- Taşra birimlerinin ihtiyacı için bütçede tertip edilen ödeneklerin taşra harcama birimlerine aktarılmasında harcama yetkilisi Strateji Geliştirme Başkanıdır.

Adres: Adres: Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA
Tel: (312) 207 81 12 Faks: (312) 207 84 70
e-posta: sturkeri@sgk.gov.tr elektronik ağ: www.sgk.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. TÜRKERİ Daire Başkanı

b) Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilileri

5018 sayılı Kanununun "Merkez dışı birimlere ödenek gönderme" başlıklı 22 nci maddesi gereği, Ödenek Gönderme Belgesi ile ödeneğin gönderildiği birimin üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödeneğin sosyal güvenlik il müdürlüğü adına gönderilmesi halinde harcama yetkilisi İl Müdürü, merkez müdürlüğü adına gönderilmesi halinde Merkez Müdürü harcama yetkilisidir.

c) Harcama Yetkisinin Devri

5018 sayılı Kanunun "Harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." denilmekte olup, bu doğrultuda Maliye Bakanlığınca harcama yetkilileri hakkında 1 ve 2 Seri Nolu Genel Tebliğler yayımlanmıştır.

1- 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin "Harcama yetkisinin devri" başlıklı 4 üncü maddesi gereği;

1.1- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

1.2- İl müdürleri harcama yetkilerini il müdür yardımcıları ile merkez müdürlerine,

1.3- Nüfusu 50.000'i aşan ilçelerde harcama yetkisi verilen merkez müdürleri ile sağlık sosyal güvenlik merkez müdürleri harcama yetkilerini merkez müdür yardımcılarına, merkez müdür yardımcısı yoksa bir alt kademedeki personele,

kısmen veya tamamen devredebilirler.

Her bir harcama işlemi itibarıyla mal ve hizmet alımlarında ikiyüzelli bin (250.000,00) Türk Lirasını, yapım işlerinde ise bir milyon (1.000.000,00) Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

2- Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir.

2.1- Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

2.2- Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirtilmelidir.

2.3- Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması Kurum Başkanına, Strateji Geliştirme Başkanlığına ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3- Harcama yetkisi devredilen görevli bu yetkisini devredemez.

4- Harcama yetkilisinin, kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle görevinin başında bulunmadığı durumlarda yerine veya boşalan görevlere, bu sürede vekalet görevi verilenler ile asaleten atananlar harcama yetkilisi görevini yürüteceklerdir.

5- Harcama yetkililiği ve muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.

d) Gerçekleştirme Görevi

1- 5018 sayılı Kanunun "Giderin gerçekleştirilmesi" başlıklı 33 üncü maddesi gereği gerçekleştirme görevi, harcama yetkilisince yetki ve kademe zinciri içerisinde en yakın

Adres: Adres: Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. TÜRKERİ Daire Başkanı
Tel: (312) 207 81 12 Faks: (312) 207 84 70
e-posta: sturkeri@sgk.gov.tr elektronik ağ: www.sgk.gov.tr

görevlilerden yazı ile görevlendirdiği kişiler tarafından kullanılır. Harcama yetkisinin gerçekleştirme görevlilerine devredilmesi halinde gerçekleştirme görevi, kendisine harcama yetkisi devredilen kişinin yetki ve kademe zinciri içerisindeki en yakın görevli tarafından yerine getirilir.

2- Gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilen kişilerin görevlendirilme yazıları, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

2- İhale Yetkilisi

Harcama birimlerine tahsis edilmiş bütçe ödenekleri kapsamında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım-onarımlarda ihale yetkilisi harcama yetkilisidir.

3- Kiralama ve Devir Yetkisi

Kurum mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralama ve devir işlemlerinde İnşaat ve Emlak Daire Başkanı yetkilidir.

4- Bütçeden Harcama Yapılması

a) Genel Kurallar

Bütçeden harcama yapılması aşağıdaki esas ve usullere göre yerine getirilir:

1- İdarelerin bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin 5018 sayılı Kanunun "Harcama Talimatı ve Sorumluluk" başlıklı 32 nci maddesine göre vereceği harcama talimatı ile mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

2- 5502 sayılı Kanunun "Başkan" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile Kurum Başkanına tanınmış yetkilerden "alım, inşaat, yapım ve bu işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak" yetkileri 5018 sayılı Kanunun "Yüklenmeye Girişilmesi" başlıklı 26 ncı maddesi hükmüne göre harcama yetkilileri tarafından kullanılacaktır.

Buna göre yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

3- Harcama yetkilileri, 5502 sayılı Kanunda belirtilen görev alanlarını dikkate almak kaydıyla, tahsis edilen ödenekleri bütçeye konuluş amacı dışında kullanamazlar.

4- 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılacaktır.

4.1- İhtiyaçların zamanında karşılanabilmesi ve hizmetlerin aksamaması için, harcama birimlerince eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan ihale taleplerinin, süreklilik

Adres: Adres: Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. TÜRKERİ Daire Başkanı
Tel: (312) 207 81 12 Faks: (312) 207 84 70
e-posta: sturkeri@sgk.gov.tr elektronik ağ: www.sgk.gov.tr

arzeden işlerde mevcut sözleşmenin süre bitim tarihi, ilk defa alınacak mal ve hizmetlerde ise öngörülen teslim tarihi ve her iki halde de ihale süreci için gerekli olan süre dikkate alınmak suretiyle, mal veya hizmetin kullanılmaya başlanacağı tarihten en az 6 (altı) ay öncesinden merkezde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına; taşrada ise destek hizmetleri servisine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

4.2- İhtiyaçların uygun şartlarda, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esas olduğundan, ekonomik açıdan daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet alınması avantajından yararlanılması için harcama birimlerinin, ihtiyaç planlamalarını mümkün olduğu ölçüde yıllık bazda yapması ve ihalelerini de toplu alımlar şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4.3- Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde, KİK uygulama yönetmeliklerinde belirtilen esaslara uyulması, yaklaşık maliyetlerin daha gerçekçi belirlenebilmesi için; yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları kapsamında, piyasadaki ilgili firmalardan proforma fatura alınmasının yanında, ihale konusu mal ve hizmetle ilgili daha önceki yıllarda alım yapılmış ise geçmiş yılların fiyatlarının da uygulama yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan fiyat endekslerinden yararlanılmak suretiyle güncellenerek yaklaşık maliyeti belirleme hesaplarına dahil edilmesi gerekmektedir.

5- 5018 sayılı Kanunun "Mali Hizmetler Birimi" başlıklı 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, "Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir." denilmekte olup, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğde açıklandığı üzere, harcama birimlerini ilgilendiren harcamalarda harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama biriminin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bazı mali işlemlerin, idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yerine getirilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükmü ve düzenlemeler doğrultusunda, Üst Yönetici onayı aranmaksızın aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

5.1- Merkez teşkilatında görevli personelin aylık ve diğer ödemelerine (yolluk ödemeleri hariç) ilişkin gerçekleştirme işlemleri (ödeme emri belgesinin düzenlenmesi dahil) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilen personelin yurt dışı aylıkları ve her türlü masrafları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

5.2- Merkez teşkilatında alım, yapım, bakım-onarım ve benzeri mali işlemler harcama birimlerinin kendileri tarafından yürütülebileceği gibi, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından da talep edilebilir. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ihale işlemleri sonucunda sözleşme düzenlenmesi gerekiyorsa, sözleşme harcama biriminin harcama yetkilisi tarafından imzalanacak ve ödemeye esas ödeme emri belgesi harcama birimi tarafından düzenlenecektir. Harcama birimi sözleşme kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

5.3- Merkezde projelendirmeyi gerektirmeyen küçük çaplı tamir, bakım ve onarımları, malzeme ve cihazların bakım onarımı ile lojmanların genel onarım dışındaki kalan bakım ve

Adres: Adres: Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. TÜRKERİ Daire Başkanı
Tel: (312) 207 81 12 Faks: (312) 207 84 70
e-posta: sturkeri@sgk.gov.tr elektronik ağ: www.sgk.gov.tr

onarımları Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

5.4- Taşrada ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen harcama yetkilileri alım, yapım, bakım-onarım ve benzeri mali işlemleri yürüteceklerdir.

b) Ertesi Yıla Geçen ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeler

5018 sayılı Kanunun;

1- "Ertesi yıla geçen yükleme" başlıklı 27 nci maddesinde belirtilen niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere,

2- "Gelecek yıllara yaygın yüklenme" başlıklı 28 inci maddesinde belirtilen mal ve hizmet alımlarında üç yılı, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yılı geçmemek üzere,

Üst Yöneticiden (Kurum Başkanı) alınması gereken onaylar, mal ve hizmet alımını talep eden harcama biriminin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

5- Kaldırılan Düzenlemeler

2007/85, 2008/32, 2009/145 ve 2010/22 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

6- Yürürlük

Bu genelgeyle yapılan düzenlemeler 24./03/2011.. tarihinden itibaren geçerlidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

Adres: Adres: Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA
Tel: (312) 207 81 12 Faks: (312) 207 84 70
e-posta: sturkeri@sgk.gov.tr elektronik ağ: www.sgk.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. TÜRKERİ Daire Başkanı